



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/246/2022
מס' בקשה: 8/157/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד מפקחת על רישום מקרקעין
עינת מידן בלום

פרוכסאד מנשה
באמצעות ב"כ עו"ד זיכרמן חיים
קפלנסקי 49, פתח תקוה 4921349
טל': 0526745745 פקס: 039192661

המבקש:
(הנתבע)

-נגד-

אלון נתנאל נסים
באמצעות ב"כ עו"ד גרינבוים חייא
רח' כורש 12, ת.ד. 1905 ירושלים
טל': 026240808 פקס: 026259016

המשיב:
(התובע)

החלטה

לפניי בקשה להבהרה ולתיקון טעות סופר וכן לעיון מחדש בעניין ההוצאות.

1. כידוע, משסיים בית המשפט את מלאכתו במתן פסק דין, קם הוא מכיסאו, ומשכך הדרך היחידה להוסיף או להבהיר את פסק הדין היא על ידי פנייה של ראש ההוצאה לפועל בדרך הקבועה בסעיף 12 לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967 או בדרך של תיקון טעות לפי סעיף 81(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984 (להלן – **חוק בתי המשפט**), הקובעת כי: **"מצא בית משפט כי נפלה טעות בפסק דין או בהחלטה אחרת שנתן, רשאי הוא, תוך עשרים ואחד ימים מיום נתינתם, לתקנם בהחלטה מנומקת, ורשאי הוא לשמוע טענות בעלי הדין לענין זה; לענין זה, "טעות" - טעות לשון, טעות בחישוב, פליטת קולמוס, השמטה מקרית, הוספת דבר באקראי וכיוצא באלה"**.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/246/2022
מס' בקשה: 8/157/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

2. פרט לכך, אין בדין כל הוראה המאפשרת לבית המשפט, אחרי שנתן את פסק הדין, להוסיף הוראות, הבהרות, תיקונים, או פירושים לפסק דינו. יוער שתיקון לפי סעיף 81 לחוק בתי המשפט עניינו תיקון טעויות טכניות בפסק הדין וברור שתיקון טעויות מהותיות או השלמת חסרים מהותיים בפסק הדין יכולים להיעשות רק על דרך ערעור [ע"א 498/89 קאסם מחמד אבו-חסון נ' בעלי 120 חלקים ואחרים (נבו 04.10.1994); ע"א 9085/00 שטרית נ' אחים שרבט חברה לבנין בע"מ, פ"ד נז(5) 402].

3. במיושם לענייננו – הנתבע מבקש בסעיף 3 לבקשתו לתקן טעות סופר שנפלה בסעיף 7 לפסק הדין. אכן מדובר בטעות סופר, שכן הדלת המדוברת שייכת לדירת התובע המתגורר בקומת הקרקע. אני מורה על תיקון הסיפא של סעיף 7 לפסק הדין, כך שיצוין: **"הבחנתי בדלת יציאה מדירת התובע לחצר האחורית. התובע טען לפניי כי יש בכוונתו לבטל יציאה זו"**.

4. בהקשר זה, מבקש הנתבע לקבוע פרק זמן שבסופו, על התובע לבטל את היציאה לחצר האחורית. לא מצאתי כי השינוי אותו מבקש הנתבע לערוך, הוא בגדר "טעות" כמשמעותה בסעיף 81 לחוק בתי המשפט, ולפיכך הבקשה בעניין זה נדחית. טוב יעשה התובע, אם יפעל לסגירת הפתח לחצר האחורית בהתאם להצהרתו בביקור.

5. אשר לבקשה לעיון מחדש בעניין ההוצאות, אין לפניי טעמים המצדיקים לשנות את ההחלטה [ראו: רע"א 1687/17 קואופ ישראל סופרמקטים בע"מ נ' ליברטי פרוטים בע"מ (נבו 07.03.2017)], יתרה מזאת, אין מדובר בטעות או בהשמטה מקרית, לפי סעיף 81 לחוק בתי המשפט, אלא בהחלטה מודעת שלא לפסוק הוצאות בהליך.

6. הסעד המבוקש בסעיף 8 לבקשה נדחה, משלא הוגשה מונחת לפניי תביעה בעניין זה. במאמר מוסגר יצוין כי מדובר בסעד נזיקי שאינו מצוי בסמכות המפקח על רישום המקרקעין [ראו: ד"נ 20/73 שמע נ' סדובסקי פד"י כח (1) 730 (1974); ע"א 2295/01 מנחמי בוני מגדלי דוד ר"ג בע"מ נ' נציגות הבית המשותף ברח' ז'בוטינסקי רמת גן (נבו 30.6.2002); רע"א (י-ם) 38744-06-16 הושיאר נ' אברהם רחמים (נבו 09.03.2017); עש"א (מחוזי-ת"א) 34810-10-18 רבין נ' נציגות הבית המשותף ברחוב רמז 35 תל אביב (נבו 15.4.2019)].



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

**מס' תיק: 8/246/2022
מס' בקשה: 8/157/2023**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

מזכירות תשלח את החלטתי לצדדים ותסגור את התיק שלפניי.

ניתנה ביום ה' בניסן תשפ"ג, 27 במרץ 2023, בהעדר הצדדים.

נ.נ. 13/8/23

**עינת מידן בלום
מפקחת על רישום מקרקעין**